PERJANJIAN PEMBIAYAAN PERNIAGAAN

PERJANJIAN PEMBIAYAAN PERNIAGAAN ini (selepas ini disebut "**Perjanjian**") dibuat pada 23 Mac 2026 (selepas ini disebut "**Tarikh Berkuat Kuasa**").

ANTARA

(1) **DANA USAHAWAN CONTOH BERHAD** (No. Syarikat SAMPLE-MY-7501), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan mempunyai alamat berdaftar di Tingkat 14, Menara Contoh, Jalan Contoh Perdana 3, 50480 Kuala Lumpur (selepas ini disebut "**Pemberi Pinjaman**");

DAN

(2) **KOPI KITA SDN. BHD.** (No. Syarikat SAMPLE-MY-1000), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan mempunyai alamat berdaftar di No. 1, Jalan Contoh Kopi, 50450 Kuala Lumpur (selepas ini disebut "**Peminjam**");

DAN

(3) **CIK LIM CONTOH** (No. K/P: SAMPLE-000000) dan **ENCIK RAVI CONTOH** (No. K/P: SAMPLE-000000), kedua-duanya pengarah Peminjam (selepas ini disebut bersama sebagai "**Penjamin**"), yang menandatangani Perjanjian ini bagi maksud Klausa 9 sahaja.

BAHAWASANYA

(A) Pemberi Pinjaman menyediakan pembiayaan perniagaan kepada perusahaan kecil dan sederhana di Malaysia.

(B) Peminjam menjalankan perniagaan kedai kopi dengan dua belas (12) buah outlet dan sebuah kilang pemanggangan di Lembah Klang, dan ingin membiayai kerja-kerja pengubahsuaian outlet-outletnya.

(C) Pemberi Pinjaman bersetuju untuk memberikan pembiayaan berjangka kepada Peminjam mengikut terma dan syarat Perjanjian ini.

MAKA DENGAN INI PIHAK-PIHAK BERSETUJU seperti berikut:

1. TAFSIRAN

1.1 Dalam Perjanjian ini, melainkan konteksnya menghendaki makna yang lain:

"**Pembiayaan**" bermaksud pembiayaan berjangka berjumlah RM 180,000.00 (Ringgit Malaysia satu ratus lapan puluh ribu sahaja) yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman kepada Peminjam.

"**Tempoh Pembiayaan**" bermaksud tiga puluh enam (36) bulan bermula pada Tarikh Berkuat Kuasa dan berakhir pada 22 Mac 2029.

"**Kadar Keuntungan**" bermaksud kadar keuntungan tetap sebanyak 8.00% setahun ke atas jumlah Pembiayaan bagi seluruh Tempoh Pembiayaan, iaitu RM 43,200.00.

"**Ansuran Bulanan**" bermaksud RM 6,200.00 yang kena dibayar pada hari ke-23 setiap bulan.

"**Jumlah Kena Dibayar**" bermaksud jumlah Pembiayaan campur keuntungan, iaitu RM 223,200.00.

"**Yuran Pemprosesan**" bermaksud yuran sebanyak dua peratus (2%) daripada jumlah Pembiayaan, iaitu RM 3,600.00.

Sample document for testing. All parties are fictional.

"**Hari Perniagaan**" bermaksud hari selain Sabtu, Ahad atau cuti umum di Kuala Lumpur.

"**Perjanjian Lain**" bermaksud apa-apa perjanjian, kemudahan atau urusan kewangan lain antara Pemberi Pinjaman atau mana-mana syarikat yang berkaitan dengannya dengan Peminjam atau mana-mana syarikat yang berkaitan dengan Peminjam.

"**Peristiwa Kemungkiran**" mempunyai makna yang diberikan dalam Klausa 10.

1.2 Tajuk klausa adalah untuk kemudahan rujukan sahaja dan tidak menjejaskan tafsiran Perjanjian ini.

2. PEMBIAYAAN DAN TUJUAN

2.1 Tertakluk kepada terma Perjanjian ini, Pemberi Pinjaman bersetuju memberikan Pembiayaan kepada Peminjam.

2.2 Peminjam hendaklah menggunakan Pembiayaan hanya untuk kerja-kerja pengubahsuaian outlet yang disenaraikan dalam Jadual, dan tidak boleh menggunakannya untuk apa-apa tujuan lain tanpa kebenaran bertulis Pemberi Pinjaman.

2.3 Pembiayaan akan dikeluarkan dalam satu (1) pukulan ke dalam akaun bank Peminjam dalam masa lima (5) Hari Perniagaan selepas semua syarat pendahuluan dalam Klausa 3 dipenuhi.

3. SYARAT PENDAHULUAN

3.1 Pengeluaran Pembiayaan tertakluk kepada Pemberi Pinjaman menerima, dalam bentuk dan kandungan yang memuaskan hatinya:

(a) salinan Perjanjian ini yang telah ditandatangani dan dicukai setem;

(b) resolusi lembaga pengarah Peminjam yang meluluskan Perjanjian ini;

(c) penyata kewangan teraudit Peminjam bagi dua (2) tahun kewangan terkini; dan

(d) bukti pembayaran Yuran Pemprosesan.

4. BAYARAN BALIK

4.1 Peminjam hendaklah membayar Ansuran Bulanan pada hari ke-23 setiap bulan selama tiga puluh enam (36) bulan, dan ansuran pertama kena dibayar pada 23 April 2026. Ansuran terakhir kena dibayar pada 22 Mac 2029.

4.2 Bayaran hendaklah dibuat melalui pendebitan terus daripada akaun bank Peminjam. Peminjam hendaklah memastikan wang yang mencukupi terdapat dalam akaun pada setiap tarikh kena bayar.

4.3 Pemberi Pinjaman hendaklah menyediakan penyata akaun kepada Peminjam setiap enam (6) bulan dan dalam masa tujuh (7) hari bekerja selepas permintaan bertulis daripada Peminjam.

4.4 Setiap bayaran hendaklah dibuat tanpa set-off, tuntutan balas atau potongan.

5. YURAN

5.1 Peminjam hendaklah membayar Yuran Pemprosesan sebanyak RM 3,600.00 sebelum pengeluaran Pembiayaan. Yuran ini tidak boleh dikembalikan sekiranya Pembiayaan tidak

Sample document for testing. All parties are fictional.

dikeluarkan atas sebab yang berkaitan dengan Peminjam.

5.2 Peminjam hendaklah menanggung duti setem, yuran guaman Pemberi Pinjaman bagi penyediaan Perjanjian ini dan semua kos pendaftaran, yang dianggarkan sebanyak RM 2,500.00.

6. PENYELESAIAN AWAL

6.1 Peminjam boleh menyelesaikan Pembiayaan sebelum tamat Tempoh Pembiayaan dengan memberikan notis bertulis sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari kepada Pemberi Pinjaman.

6.2 Apabila penyelesaian awal dibuat, Peminjam hendaklah membayar baki pokok yang belum dijelaskan, semua jumlah tertunggak, serta caj penyelesaian awal sebanyak tiga peratus (3%) daripada baki pokok yang belum dijelaskan pada tarikh penyelesaian. Pemberi Pinjaman akan memberikan rebat ke atas keuntungan yang belum diperoleh mengikut budi bicaranya.

6.3 Caj penyelesaian awal juga terpakai sekiranya Pembiayaan diselesaikan melalui pembiayaan semula daripada institusi kewangan lain.

7. CAJ LEWAT BAYAR

7.1 Sekiranya Peminjam gagal membayar apa-apa jumlah pada tarikh kena bayar, Peminjam hendaklah membayar ta'widh (pampasan) sebanyak satu perpuluhan lima peratus (1.5%) sebulan ke atas jumlah tertunggak, dikira secara harian dari tarikh kena bayar sehingga tarikh bayaran penuh.

7.2 Peminjam hendaklah juga membayar yuran pentadbiran sebanyak RM 100.00 bagi setiap notis peringatan yang dikeluarkan oleh Pemberi Pinjaman.

7.3 Ta'widh tidak boleh dikompaun dan hanya boleh dikenakan ke atas jumlah ansuran yang tertunggak, selaras dengan garis panduan Bank Negara Malaysia yang terpakai.

8. IKRAR, KOVENAN DAN KEWANGAN

8.1 Peminjam mengakui dan menjamin bahawa ia diperbadankan secara sah, mempunyai kuasa untuk memasuki Perjanjian ini, dan semua maklumat yang diberikan kepada Pemberi Pinjaman adalah benar dan tepat.

8.2 Selagi Pembiayaan belum dijelaskan sepenuhnya, Peminjam hendaklah:

(a) mengekalkan nisbah liputan khidmat hutang (debt service coverage ratio) tidak kurang daripada 1.25 kali, diuji setiap tahun kewangan berdasarkan penyata kewangan teraudit;

(b) mengekalkan nisbah hutang kepada ekuiti tidak melebihi 2.0 kali;

(c) tidak membayar dividen atau membuat pengagihan lain kepada pemegang saham sekiranya pembayaran itu menyebabkan Peminjam melanggar kovenan di atas;

(d) tidak mengambil pembiayaan lain melebihi RM 100,000.00 tanpa kebenaran bertulis Pemberi Pinjaman; dan

(e) menyerahkan penyata kewangan teraudit dalam masa enam (6) bulan selepas akhir setiap tahun kewangan dan akaun pengurusan setiap suku tahun dalam masa tiga puluh (30) hari selepas akhir suku tahun berkenaan.

8.3 Peminjam hendaklah memaklumkan Pemberi Pinjaman secara bertulis dalam masa tujuh

Sample document for testing. All parties are fictional.

(7) hari tentang apa-apa perubahan pemilikan, pengarah atau pemegang saham utamanya.

9. JAMINAN PERIBADI

9.1 Sebagai balasan kepada Pemberi Pinjaman memberikan Pembiayaan, Penjamin secara bersama dan berasingan menjamin pembayaran tepat pada masanya oleh Peminjam bagi semua jumlah yang kena dibayar di bawah Perjanjian ini, dan bersetuju membayar jumlah tersebut atas tuntutan pertama Pemberi Pinjaman.

9.2 Jaminan ini adalah jaminan berterusan dan tidak terjejas oleh apa-apa tempoh bertenang, pengubahsuaian terma, atau pelepasan mana-mana Penjamin lain yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman. Jaminan ini kekal sehingga semua jumlah telah dibayar sepenuhnya.

9.3 Pemberi Pinjaman tidak perlu terlebih dahulu menuntut daripada Peminjam atau menguatkuasakan mana-mana sekuriti lain sebelum menuntut daripada Penjamin.

9.4 Setiap Penjamin mengakui bahawa dia telah dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat guaman bebas dan telah diberi peluang yang munasabah untuk berbuat demikian sebelum menandatangani Perjanjian ini.

10. KEMUNGKIRAN

10.1 Setiap yang berikut adalah Peristiwa Kemungkiran:

(a) Peminjam gagal membayar mana-mana ansuran atau jumlah lain dalam masa tujuh (7) hari selepas tarikh kena bayar;

(b) Peminjam melanggar mana-mana kovenan dalam Klausa 8 atau mana-mana terma lain dan, sekiranya pelanggaran itu boleh dibetulkan, gagal membetulkannya dalam masa empat belas (14) hari selepas notis;

(c) Peminjam atau mana-mana Penjamin berada dalam kemungkiran di bawah mana-mana Perjanjian Lain atau mana-mana perjanjian dengan pemberi pinjaman lain;

(d) Peminjam menjadi tidak mampu membayar hutangnya, atau prosiding penggulungan atau pelantikan penerima dimulakan terhadapnya; atau

(e) Penjamin meninggal dunia, menjadi bankrap atau hilang upaya.

10.2 Apabila berlaku Peristiwa Kemungkiran, Pemberi Pinjaman boleh, melalui notis bertulis, mengisytiharkan seluruh baki Jumlah Kena Dibayar sebagai kena dibayar serta-merta, dan Peminjam serta Penjamin hendaklah membayarnya dalam masa tujuh (7) hari.

11. HAK SET-OFF

11.1 Pemberi Pinjaman berhak pada bila-bila masa, tanpa notis, menggabungkan atau menyatukan mana-mana akaun Peminjam atau Penjamin yang dipegang oleh Pemberi Pinjaman atau syarikat yang berkaitan dengannya, dan menolak mana-mana jumlah yang terhutang kepada Peminjam atau Penjamin daripada mana-mana jumlah yang terhutang di bawah Perjanjian ini atau Perjanjian Lain.

12. PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

12.1 Pemberi Pinjaman akan mengumpul dan memproses data peribadi Penjamin, pengarah dan kakitangan Peminjam mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, dan hanya untuk

Sample document for testing. All parties are fictional.

tujuan menilai, mentadbir, mengutip dan menguatkuasakan Pembiayaan ini.

12.2 Pemberi Pinjaman boleh mendedahkan maklumat Peminjam dan Penjamin kepada agensi pelaporan kredit yang dilesenkan seperti yang dibenarkan oleh undang-undang.

13. NOTIS

13.1 Notis hendaklah secara bertulis dan dihantar melalui tangan, pos berdaftar atau e-mel ke alamat pihak berkenaan seperti yang tercatat dalam Perjanjian ini, atau alamat lain yang dimaklumkan secara bertulis. Notis yang dihantar melalui pos berdaftar dianggap diterima tiga (3) Hari Perniagaan selepas diposkan, dan notis melalui e-mel dianggap diterima pada Hari Perniagaan berikutnya.

14. UNDANG-UNDANG YANG TERPAKAI DAN PENYELESAIAN PERTIKAIAN

14.1 Perjanjian ini ditadbir oleh undang-undang Malaysia, termasuk Akta Kontrak 1950.

14.2 Pihak-pihak hendaklah cuba menyelesaikan sebarang pertikaian secara rundingan dalam masa tiga puluh (30) hari selepas notis pertikaian bertulis.

14.3 Sekiranya pertikaian tidak dapat diselesaikan, pihak-pihak tertakluk kepada bidang kuasa mahkamah di Kuala Lumpur.

15. AM

15.1 Perjanjian ini, bersama Jadual, merupakan keseluruhan perjanjian antara pihak-pihak mengenai Pembiayaan.

15.2 Sebarang pindaan hendaklah secara bertulis dan ditandatangani oleh Pemberi Pinjaman dan Peminjam.

15.3 Peminjam tidak boleh memindahkan haknya di bawah Perjanjian ini. Pemberi Pinjaman boleh menyerahhak haknya kepada institusi kewangan yang dilesenkan dengan notis kepada Peminjam.

15.4 Kegagalan atau kelewatan melaksanakan sesuatu hak bukanlah penepian hak tersebut.

15.5 Sekiranya mana-mana peruntukan didapati tidak sah, peruntukan lain kekal berkuat kuasa.

JADUAL

Jumlah Pembiayaan: RM 180,000.00. Tujuan: pengubahsuaian lima (5) outlet Peminjam di Kuala Lumpur dan Petaling Jaya.

Tempoh Pembiayaan: 36 bulan, 23 Mac 2026 hingga 22 Mac 2029. Kadar Keuntungan: 8.00% setahun (kadar tetap). Jumlah keuntungan: RM 43,200.00. Jumlah Kena Dibayar: RM 223,200.00.

Ansuran Bulanan: RM 6,200.00. Ansuran pertama: 23 April 2026. Ansuran terakhir: 22 Mac 2029.

Yuran Pemprosesan: RM 3,600.00 (2%). Caj penyelesaian awal: 3% daripada baki pokok.

DITANDATANGANI oleh pihak-pihak pada Tarikh Berkuat Kuasa.

Bagi pihak DANA USAHAWAN CONTOH BERHAD

Tandatangan: _____

Sample document for testing. All parties are fictional.

Nama: Encik Faizal Contoh bin Yusof

Jawatan: Pengarah Pembiayaan Perniagaan

Bagi pihak KOPI KITA SDN. BHD.

Tandatangan: _____

Nama: Cik Lim Contoh

Jawatan: Pengarah Urusan

PENJAMIN

Tandatangan: _____

Nama: Cik Lim Contoh (No. K/P: SAMPLE-000000)

Tandatangan: _____

Nama: Encik Ravi Contoh (No. K/P: SAMPLE-000000)

Disaksikan oleh: Puan Noraini Contoh binti Hassan, Peguam Cara

Sample document for testing. All parties are fictional.